

NOMBRE_EMPRESA

Eduardo Ramos Cruz

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

Entrenamiento Personal y Asesoramiento Nutricional

Version del contrato	V3
Fecha de generacion	19/07/2026
Fecha del contrato	19/07/2026
NIF profesional/empresa	45365983R
Direccion profesional	Calle Pintor Pepe Dámaso, 53, Local 6B
Telefono profesional	614021624
Email profesional	fitnessevolutionlaspalmas@outlook.es
Web profesional	www.fitnessevolutiontraining.es
Cliente	Eduardo rud
DNI cliente	453634483
Direccion cliente	luis doreste silvs
Email cliente	edwin@gitness.es
Telefono cliente	567848454

Contrato legal de prestacion de servicios (Copia)

Entrenamiento personal y asesoramiento nutricional

Version V3 · Estado: published

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL ONLINE, ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL

Versión del contrato: V3

Fecha de entrada en vigor: {{FECHA_VERSION}}

ENTRE

DON EDUARDO RAMOS CRUZ, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número 45365983R, actuando en nombre propio como profesional autónomo, con domicilio profesional en Calle Pintor Pepe Dámaso,53, Local 6B, correo electrónico fitnesssevolutionlaspalmas@outlook.es y teléfono 614021624, en adelante EL PROFESIONAL.

Y de otra,

Eduardo rud, con Documento Nacional de Identidad/NIE/Pasaporte número {{DOCUMENTO_CLIENTE}}, con domicilio en luis doreste silvs, correo electrónico edwin@gitness.es y teléfono 567848454, en adelante EL CLIENTE.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse,

MANIFIESTAN

I. Que EL PROFESIONAL desarrolla su actividad profesional en el ámbito del entrenamiento personal online, el asesoramiento nutricional, la educación alimentaria, la mejora de hábitos saludables y el seguimiento personalizado de clientes mediante herramientas digitales.

II. Que EL CLIENTE desea contratar dichos servicios de forma libre y voluntaria.

III. Que ambas partes desean regular su relación mediante el presente contrato.

En virtud de lo anterior,

ACUERDAN

las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones jurídicas aplicables a la prestación de servicios profesionales ofrecidos por Eduardo Ramos Cruz al cliente.

Los servicios tendrán carácter personalizado y podrán comprender, según la modalidad contratada, entre otros:

-

Elaboración de programas de entrenamiento personalizados.

-

Elaboración de planes de alimentación personalizados.

-

Educación nutricional.

-

Modificación de hábitos de vida.

-

Asesoramiento sobre suplementación deportiva.

-

Seguimiento periódico.

-

Revisión y adaptación de entrenamientos.

-

Revisión y adaptación de planes nutricionales.

-

Acceso a la plataforma digital.

-

Comunicación mediante WhatsApp.

-

Registro y seguimiento de la evolución física.

La contratación podrá comprender uno o varios de los servicios anteriormente descritos.

CLÁUSULA SEGUNDA. NATURALEZA DEL SERVICIO

EL CLIENTE declara conocer y aceptar expresamente que los servicios objeto del presente contrato constituyen una prestación de carácter profesional en materia de entrenamiento personal y asesoramiento nutricional.

En ningún caso los servicios prestados tendrán la consideración de:

-

acto médico,

-

diagnóstico clínico,

-

tratamiento sanitario,

-

atención de urgencias,

-

sustitución de la asistencia médica,

-

prescripción farmacológica,

-

atención psicológica,

-

atención psiquiátrica,

-

fisioterapia,

-

ni cualquier otra actividad reservada legalmente a profesionales sanitarios distintos cuando exceda las competencias del profesional.

Las recomendaciones facilitadas tendrán siempre un carácter orientativo y personalizado, elaborándose conforme a la información aportada por EL CLIENTE y dentro del ámbito competencial del profesional.

Cuando la situación del cliente lo requiera, EL PROFESIONAL podrá recomendar la consulta con un médico u otro profesional sanitario antes de continuar con el servicio.

CLÁUSULA TERCERA. ÁMBITO PROFESIONAL

EL PROFESIONAL prestará sus servicios con la máxima diligencia, aplicando los conocimientos científicos, técnicos y profesionales disponibles en cada momento.

El asesoramiento nutricional comprenderá exclusivamente actuaciones incluidas dentro del ámbito de competencia profesional del prestador del servicio.

Cuando el cliente presente enfermedades, lesiones, patologías o circunstancias especiales que requieran una actuación interdisciplinar, EL PROFESIONAL podrá:

-

solicitar informes médicos;

-

solicitar autorización médica para continuar;

-

adaptar parcialmente el servicio;

-

suspender temporalmente el seguimiento;

-

derivar al profesional sanitario correspondiente.

Todo ello con el objetivo de preservar la seguridad del cliente.

CLÁUSULA CUARTA. DECLARACIONES DEL CLIENTE

EL CLIENTE declara expresamente que:

- a) Toda la información facilitada durante la contratación es verdadera.
- b) Informará de cualquier modificación relevante de su estado de salud.
- c) Comunicará lesiones, operaciones, enfermedades, embarazo, medicación, patologías diagnosticadas o cualquier circunstancia que pueda afectar al entrenamiento o al asesoramiento nutricional.
- d) Comprende que la ocultación de información relevante puede poner en riesgo su salud.
- e) Exime al profesional de cualquier responsabilidad derivada exclusivamente de la ocultación deliberada de información esencial para la correcta prestación del servicio.
- f) Se compromete a colaborar activamente durante todo el proceso de seguimiento.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL

EL PROFESIONAL se compromete a prestar los servicios contratados con la máxima diligencia, profesionalidad, ética y buena fe, conforme a la normativa aplicable y a los conocimientos científicos disponibles en cada momento.

En particular, EL PROFESIONAL se compromete a:

- a) Diseñar programas de entrenamiento adaptados a las características, objetivos y circunstancias personales del cliente.
- b) Elaborar planes de alimentación personalizados teniendo en cuenta la información facilitada por el cliente.
- c) Adaptar el entrenamiento y la planificación nutricional cuando resulte razonablemente necesario como consecuencia de la evolución, preferencias, limitaciones o circunstancias del cliente.
- d) Realizar un seguimiento periódico conforme a la modalidad contratada.
- e) Mantener la confidencialidad de toda la información recibida.
- f) Actuar siempre dentro de su ámbito de competencia profesional.
- g) Informar al cliente cuando resulte aconsejable acudir a un médico u otro profesional sanitario.
- h) Facilitar el acceso a la plataforma digital mientras el servicio permanezca activo.
- i) Resolver las dudas planteadas por el cliente dentro de los plazos establecidos en el presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

EL CLIENTE se compromete a:

- a) Facilitar información completa, exacta y actualizada sobre su estado de salud.
- b) Comunicar cualquier lesión, enfermedad, intervención quirúrgica, embarazo, medicación o circunstancia que pueda afectar al entrenamiento o al plan nutricional.
- c) Cumplir las recomendaciones recibidas.
- d) No modificar de forma sustancial el entrenamiento, la alimentación o la suplementación sin consultar previamente con EL PROFESIONAL.
- e) Realizar las revisiones periódicas necesarias para permitir la correcta adaptación del programa.

- f) Mantener una actitud respetuosa en todas las comunicaciones.
- g) Utilizar la aplicación conforme a las condiciones establecidas.
- h) No compartir su cuenta con terceros.
- i) No distribuir, copiar, reproducir o comercializar el contenido facilitado por EL PROFESIONAL.

CLÁUSULA SÉPTIMA. SEGUIMIENTO DEL CLIENTE

El seguimiento constituye una parte esencial del servicio contratado.

Con carácter general, las revisiones se realizarán con una periodicidad quincenal, salvo que ambas partes acuerden expresamente una frecuencia distinta.

Durante dichas revisiones podrán modificarse, entre otros aspectos:

-

el entrenamiento;

-

la alimentación;

-

la suplementación;

-

los objetivos;

-

la planificación;

-

cualquier otra recomendación necesaria para la correcta evolución del cliente.

La falta de realización de una revisión por causas imputables al cliente no implicará la ampliación automática del periodo contratado.

CLÁUSULA OCTAVA. COMUNICACIONES

El cliente podrá contactar con EL PROFESIONAL mediante WhatsApp para resolver dudas relacionadas con el servicio contratado.

Las comunicaciones podrán realizarse libremente por parte del cliente, sin perjuicio de que EL PROFESIONAL atenderá las mismas dentro de su horario habitual de trabajo.

El horario ordinario de atención será:

Lunes a viernes

09:30 horas a 20:30 horas.

Sábados

09:30 horas a 13:30 horas.

Los domingos, festivos o fuera del horario indicado no existirá obligación de prestar atención inmediata.

EL PROFESIONAL responderá a las consultas en un plazo máximo de 72 horas laborables, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

El cliente reconoce que el servicio contratado no constituye un servicio de atención urgente, por lo que cualquier situación médica deberá ser atendida por los servicios sanitarios competentes.

CLÁUSULA NOVENA. COLABORACIÓN ACTIVA DEL CLIENTE

El éxito del programa depende en gran medida de la colaboración activa del cliente.

EL CLIENTE reconoce expresamente que:

-

deberá seguir las recomendaciones recibidas;

-

deberá comunicar cualquier incidencia relevante;

-

deberá realizar las revisiones periódicas;

-

deberá facilitar fotografías, medidas u otros datos cuando sean solicitados para el correcto seguimiento.

En caso de que el cliente decida modificar unilateralmente:

-

los ejercicios,

-

las cargas,

-

la frecuencia del entrenamiento,

-

la alimentación,

-

la suplementación,

o cualquier otra recomendación profesional, asumirá la responsabilidad derivada de dichas modificaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA. FALTA DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

El seguimiento requiere la participación activa de ambas partes.

Si EL CLIENTE deja de responder, no facilita las revisiones solicitadas o abandona voluntariamente el seguimiento durante un periodo continuado de treinta (30) días naturales, EL PROFESIONAL podrá archivar temporalmente su expediente y suspender el seguimiento activo hasta que el cliente retome el contacto.

Esta circunstancia no interrumpirá el periodo contratado, que continuará transcurriendo con normalidad, sin que ello genere derecho a ampliar su duración ni a solicitar el reembolso de las cantidades abonadas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO

EL CLIENTE declara que ha sido informado de forma clara y comprensible de que toda práctica de ejercicio físico implica un riesgo inherente de lesión, accidente o incidencia, incluso cuando los programas hayan sido correctamente diseñados y supervisados.

EL CLIENTE manifiesta que comprende dichos riesgos y acepta participar de forma libre y voluntaria.

Asimismo declara que:

- a) Ha facilitado información veraz sobre su estado de salud.
- b) Comunicará inmediatamente cualquier molestia, dolor, lesión o síntoma que aparezca durante el desarrollo del programa.
- c) Comprende que deberá ejecutar los ejercicios respetando las indicaciones facilitadas por EL PROFESIONAL.
- d) Interrumpirá inmediatamente cualquier ejercicio que produzca dolor intenso, mareo, pérdida de equilibrio, dificultad respiratoria o cualquier otro síntoma incompatible con una práctica segura.

EL CLIENTE reconoce que el entrenamiento será realizado bajo su propia responsabilidad al tratarse de un servicio prestado en modalidad online.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

EL CLIENTE declara conocer que el asesoramiento nutricional ofrecido tiene como finalidad mejorar los hábitos alimentarios, la composición corporal, el rendimiento deportivo y el estado general de salud dentro del ámbito competencial del profesional.

EL CLIENTE reconoce que:

-

ningún alimento posee efectos milagrosos;

-

la alimentación constituye únicamente uno de los factores que influyen sobre la salud;

-

las recomendaciones deberán adaptarse progresivamente a su evolución;

-

podrán realizarse modificaciones durante el seguimiento cuando resulte conveniente.

EL CLIENTE se compromete a comunicar cualquier intolerancia, alergia, enfermedad, modificación farmacológica o circunstancia que pueda afectar a la planificación nutricional.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. RESULTADOS DEL SERVICIO

EL CLIENTE declara conocer y aceptar expresamente que EL PROFESIONAL no garantiza la obtención de resultados concretos, tales como pérdida de peso, reducción del porcentaje graso, aumento de masa muscular, mejora del rendimiento deportivo o cualquier otro objetivo específico.

Los resultados dependerán, entre otros factores, de:

-

el grado de cumplimiento del programa;

-

la constancia;

-

la alimentación;

-

el descanso;

-

la genética;

-

la situación hormonal;

-

enfermedades;

-

medicación;

-

estrés;

-

factores ambientales;

-

cualquier otra circunstancia ajena al control del profesional.

EL PROFESIONAL asume una obligación de prestar el servicio con diligencia y profesionalidad, pero no una obligación de garantizar un resultado determinado.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

Durante el desarrollo del servicio EL PROFESIONAL podrá recomendar, cuando lo considere oportuno, determinados suplementos alimenticios.

Dichas recomendaciones tendrán carácter individualizado y estarán basadas en las necesidades, objetivos y circunstancias personales del cliente.

EL CLIENTE reconoce expresamente que:

-

la utilización de suplementos será voluntaria;

-

podrá adquirirlos en cualquier establecimiento que estime conveniente;

-

no existe obligación alguna de comprarlos al profesional.

En caso de que EL CLIENTE adquiera suplementos comercializados por EL PROFESIONAL, dicha compraventa constituirá una relación comercial independiente de la prestación de servicios regulada por el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. FOTOGRAFÍAS, VÍDEOS Y MEDIDAS CORPORALES

Con la finalidad de evaluar objetivamente la evolución del cliente, EL PROFESIONAL podrá solicitar o realizar:

-

fotografías;

-

vídeos;

-

peso corporal;

-

perímetros corporales;

-

pliegues cutáneos, cuando proceda;

-

cualquier otro registro relacionado con la evolución física.

Las fotografías podrán ser aportadas por EL CLIENTE o tomadas por EL PROFESIONAL.

Todo este material será utilizado exclusivamente para el seguimiento personalizado, salvo autorización expresa para otros fines.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES CON FINES DIVULGATIVOS O PUBLICITARIOS

La utilización de fotografías o vídeos del cliente con fines promocionales, publicitarios, educativos o divulgativos requerirá una autorización expresa, específica y voluntaria, independiente del consentimiento necesario para el seguimiento del servicio.

La negativa del cliente a autorizar dicho uso no afectará en ningún caso a la prestación del servicio contratado.

Cuando el cliente otorgue dicha autorización, EL PROFESIONAL procurará anonimizar las imágenes siempre que resulte posible, ocultando el rostro u otros elementos identificativos. No obstante, ambas partes reconocen que dicha anonimización puede no impedir completamente la identificación del cliente, motivo por el cual la autorización específica seguirá siendo necesaria.

El cliente podrá revocar dicha autorización en cualquier momento respecto de futuros usos, sin perjuicio de la licitud de las publicaciones realizadas mientras el consentimiento estuvo vigente.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. MENORES DE EDAD

Los menores de edad únicamente podrán contratar los servicios regulados en el presente contrato cuando exista autorización expresa de su padre, madre o tutor legal.

Dicha autorización podrá acreditarse mediante:

-

firma manuscrita;

-

firma electrónica;

-

documento escrito;

-

correo electrónico;

-

mensaje de WhatsApp;

-

o cualquier otro medio que permita acreditar razonablemente la identidad del representante legal y su consentimiento.

El representante legal asumirá la responsabilidad de facilitar información veraz sobre el estado de salud del menor y de comunicar cualquier cambio relevante que pueda afectar a la prestación del servicio.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL

Como parte del servicio contratado, EL CLIENTE podrá disponer de acceso a la plataforma digital utilizada por EL PROFESIONAL para la gestión del seguimiento, entrenamiento, planificación nutricional y demás funcionalidades que resulten aplicables.

El acceso a la plataforma tendrá carácter personal e intransferible.

EL CLIENTE se compromete a:

a) Mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso.

b) No facilitar su usuario o contraseña a terceros.

c) No permitir que otras personas utilicen su cuenta.

d) Utilizar la plataforma exclusivamente para los fines previstos en el presente contrato.

e) No realizar actuaciones que puedan comprometer la seguridad o el correcto funcionamiento de la plataforma.

EL PROFESIONAL podrá suspender temporal o definitivamente el acceso cuando detecte un uso fraudulento, abusivo o contrario al presente contrato.

La finalización del servicio contratado implicará la pérdida del derecho de acceso a la plataforma, salvo que EL PROFESIONAL decida mantener determinadas funcionalidades por cortesía o motivos comerciales.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los materiales facilitados por EL PROFESIONAL, incluyendo, entre otros:

-

programas de entrenamiento;

-

planes nutricionales;

-

documentos;

-

vídeos;

-

imágenes;

-

tablas;

-

hojas de seguimiento;

-

contenidos de la aplicación;

-

recursos descargables;

-

logotipos;

-

diseños;

-

metodologías de trabajo;

-

textos;

-

material educativo;

están protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual e industrial.

La contratación del servicio no supone la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual.

EL CLIENTE no podrá reproducir, distribuir, comunicar públicamente, modificar, vender, compartir o explotar dichos contenidos sin autorización previa y por escrito de EL PROFESIONAL.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos personales facilitados por EL CLIENTE serán tratados por EL PROFESIONAL de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable.

La finalidad principal del tratamiento será:

- gestionar la relación contractual;
- elaborar entrenamientos personalizados;
- elaborar planes nutricionales;
- realizar el seguimiento del cliente;
- gestionar las comunicaciones;
- cumplir las obligaciones legales y fiscales;
- garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Los datos serán tratados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir dichas finalidades y las obligaciones legales correspondientes.

EL CLIENTE podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante comunicación dirigida a EL PROFESIONAL.

Cuando resulte necesario para la prestación del servicio, EL PROFESIONAL podrá utilizar proveedores tecnológicos que actúen como encargados del tratamiento, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. PRECIO DEL SERVICIO

El precio del servicio será el expresamente aceptado por EL CLIENTE en el momento de la contratación.

Dicho importe podrá constar en la plataforma digital, presupuesto, factura, correo electrónico, mensaje de WhatsApp u otro documento comercial emitido por EL PROFESIONAL.

El precio aceptado por EL CLIENTE pasará a formar parte de la relación contractual sin necesidad de modificar el presente contrato.

Las promociones, descuentos o condiciones especiales aplicables a una contratación concreta no generarán derecho alguno a mantener dichas condiciones en futuras contrataciones, salvo pacto expreso entre las

partes.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será la acordada entre las partes en el momento de la contratación.

Podrá consistir, entre otras modalidades, en pagos mensuales, trimestrales, semestrales o cualquier otra modalidad que ambas partes acepten.

Salvo pacto expreso en contrario, los pagos tendrán carácter anticipado.

La falta de pago facultará a EL PROFESIONAL para suspender temporalmente la prestación del servicio y el acceso a la plataforma hasta que la situación quede regularizada.

En caso de impago persistente, EL PROFESIONAL podrá resolver el contrato conforme a lo dispuesto en las cláusulas relativas a la resolución contractual.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. MODIFICACIONES DEL SERVICIO

EL PROFESIONAL podrá introducir mejoras, modificaciones organizativas o cambios técnicos en la prestación del servicio siempre que no supongan una reducción sustancial de las condiciones esenciales contratadas.

Cuando dichas modificaciones afecten de forma relevante a los derechos del cliente, este será informado con una antelación razonable.

Las adaptaciones del entrenamiento, la alimentación o la metodología de seguimiento derivadas de la evolución del cliente no tendrán la consideración de modificación contractual, sino que formarán parte de la propia naturaleza del servicio personalizado.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. DEVOLUCIONES Y DERECHO DE DESISTIMIENTO

EL CLIENTE reconoce que el servicio contratado consiste en una prestación personalizada elaborada específicamente para sus características, objetivos y necesidades.

Antes del inicio efectivo del servicio, el cliente podrá ejercer, cuando resulte legalmente aplicable, los derechos que le reconozca la normativa de protección de consumidores.

Una vez iniciado el servicio mediante cualquiera de las siguientes actuaciones:

-

activación del acceso a la plataforma;

-

entrega del plan nutricional;

-

entrega del entrenamiento personalizado;

-

inicio efectivo del seguimiento;

EL CLIENTE acepta que el servicio ha comenzado conforme a su solicitud.

Las modificaciones razonables de entrenamientos, planes de alimentación o recomendaciones forman parte del propio servicio contratado y no constituirán motivo suficiente para solicitar la devolución de las cantidades abonadas.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos irrenunciables que pudieran corresponder al consumidor conforme a la legislación aplicable.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

EL PROFESIONAL podrá suspender temporalmente o resolver definitivamente el presente contrato cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Impago total o parcial del servicio contratado.
- b) Aportación de datos falsos o engañosos por parte del cliente que puedan afectar a la correcta prestación del servicio.
- c) Ocultación deliberada de información médica relevante.
- d) Conductas ofensivas, insultos, amenazas, coacciones o cualquier comportamiento irrespetuoso hacia EL PROFESIONAL o hacia cualquier persona vinculada a su actividad.
- e) Utilización fraudulenta de la plataforma digital.
- f) Cesión o compartición de la cuenta de usuario con terceros.
- g) Manipulación o intento de acceder de forma no autorizada a la plataforma, sus bases de datos o cualquier sistema relacionado.
- h) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones previstas en el presente contrato.

La resolución del contrato por cualquiera de estas causas implicará la pérdida inmediata del acceso a la plataforma y a todos los servicios asociados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. FINALIZACIÓN VOLUNTARIA DEL SERVICIO

EL CLIENTE podrá poner fin a la relación contractual en cualquier momento, comunicándolo por cualquier medio que permita dejar constancia de dicha decisión.

La finalización del servicio no dará derecho al reembolso de las cantidades abonadas correspondientes al periodo ya contratado, salvo en aquellos supuestos en los que la legislación aplicable establezca expresamente lo contrario.

Una vez finalizado el servicio, EL PROFESIONAL podrá cancelar el acceso del cliente a la plataforma digital, conservando únicamente aquellos datos cuya conservación resulte necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales o para la defensa de posibles reclamaciones.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL PROFESIONAL responderá exclusivamente de los daños que sean consecuencia directa de un incumplimiento imputable a su actuación profesional, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

En ningún caso responderá por daños o perjuicios derivados de:

-

el incumplimiento de las recomendaciones por parte del cliente;

-

la realización incorrecta de los ejercicios;

-

la modificación unilateral del entrenamiento, alimentación o suplementación;

-

la ocultación de información relevante;

-

lesiones derivadas de patologías no comunicadas;

-

actuaciones realizadas por terceros;

-

decisiones médicas adoptadas por profesionales sanitarios;

-

causas de fuerza mayor o circunstancias ajenas a su control.

Nada de lo dispuesto en esta cláusula limitará o excluirá la responsabilidad cuando dicha limitación esté prohibida por la legislación aplicable.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de acontecimientos imprevisibles o inevitables ajenos a su voluntad, tales como, entre otros:

-

catástrofes naturales;

-

incendios;

-

inundaciones;

-

pandemias;

-

guerras;

-

conflictos laborales;

-

fallos generalizados en los sistemas de telecomunicaciones;

-

interrupciones prolongadas del suministro eléctrico;

-

decisiones de las autoridades públicas.

Cuando estas circunstancias impidan temporalmente la prestación del servicio, ambas partes procurarán alcanzar una solución razonable para su continuidad.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

EL PROFESIONAL podrá actualizar el contenido del presente contrato con el fin de adaptarlo a cambios normativos, mejoras organizativas, avances tecnológicos o modificaciones en la prestación de los servicios.

Cada nueva versión quedará identificada mediante un número de versión y una fecha de entrada en vigor.

Las modificaciones no afectarán a los contratos ya firmados, salvo que el cliente acepte expresamente la nueva versión o que la normativa aplicable exija su aplicación.

Cuando la actualización implique cambios relevantes en los derechos u obligaciones del cliente, este será informado y deberá aceptar la nueva versión antes de continuar utilizando el servicio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. FIRMA ELECTRÓNICA

Las partes reconocen expresamente la plena validez jurídica de la firma electrónica realizada a través de la plataforma digital utilizada por EL PROFESIONAL.

La firma podrá realizarse mediante los mecanismos habilitados en la aplicación, incluyendo firma manuscrita sobre pantalla táctil, ratón, dispositivo digital o cualquier otro sistema técnicamente válido.

La firma electrónica tendrá la misma eficacia jurídica que la firma manuscrita, siempre que permita acreditar la identidad del firmante y la aceptación del contenido contractual conforme a la legislación vigente.

La plataforma podrá conservar, entre otros, los siguientes datos como evidencia de la firma:

-

fecha y hora;

-

dirección IP;

-

dispositivo utilizado;

-

navegador;

-

sistema operativo;

-

versión del contrato aceptada;

-

cualquier otro dato técnico necesario para acreditar la autenticidad de la firma.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. NULIDAD PARCIAL

Si cualquier cláusula del presente contrato fuera declarada nula, inválida o inaplicable por resolución judicial firme o por disposición legal, dicha circunstancia no afectará a la validez del resto del contrato, que continuará plenamente vigente en todo aquello que no resulte afectado.

Las partes se comprometen a sustituir, en la medida de lo posible, la cláusula afectada por otra de contenido equivalente y conforme a Derecho.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española.

Cualquier controversia derivada de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente contrato será resuelta por los Juzgados y Tribunales que resulten competentes conforme a la normativa procesal vigente.

Cuando la legislación de protección de consumidores y usuarios resulte aplicable, se respetarán los fueros imperativos establecidos en favor del consumidor.

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO

EL CLIENTE declara haber leído íntegramente el presente contrato, comprender su contenido y aceptar libremente todas y cada una de sus cláusulas.

Asimismo, manifiesta haber tenido la oportunidad de plantear las dudas que hubiera considerado oportunas antes de prestar su consentimiento.

La firma del presente contrato implica la aceptación íntegra de todas sus condiciones.

FIRMAS

EL PROFESIONAL

Nombre: Eduardo Ramos Cruz

DNI: 45365983R

Firma:

Fecha:

___ / ___ / ____

EL CLIENTE

Nombre:

DNI / NIE:

Firma:

Fecha:

___ / ___ / ___

Evidencia de firma electronica

Firmado por	Eduardo rud
DNI/NIE	453634483
Direccion	luis doreste silvs
Email	edwin@gitness.es
Telefono	567848454
Fecha	19/07/2026
Hora	13:12
IP	127.0.0.1
Dispositivo	Ordenador
Navegador	Chrome

Firma manuscrita

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.